

PROJETO DE LEI Nº 238/2026

Poder Executivo

Altera a Lei nº 12.882, de 03 de janeiro de 2008, que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul - PEATE/RS.

Art. 1º Na Lei nº 12.882, de 03 de janeiro de 2008, que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul - PEATE-RS, ficam introduzidas as seguintes alterações:

I - fica incluído o art. 1º-A com a seguinte redação:

“Art. 1º-A O Estado repassará, em caráter excepcional e complementar, recursos financeiros adicionais aos municípios que comprovarem, mediante documentação técnica e financeira, a existência de déficit na execução do transporte escolar dos estudantes da rede pública estadual, limitado ao valor médio do quilômetro rodado do transporte escolar efetuado pelo próprio município dos estudantes da rede pública municipal de ensino ou ao valor atualizado despendido pelo Estado no âmbito do respectivo município antes da adesão ao PEATE/RS.

§ 1º Os critérios para comprovação, solicitação, análise e aprovação do repasse complementar de que trata o caput serão definidos em Decreto, podendo este revisar o parâmetro limitador do valor.

§ 2º Compete ao Secretário de Estado da Educação, observado o procedimento administrativo a ser regulamentado em Decreto de que trata o § 1º, autorizar o repasse complementar de recursos.”

II - no art. 2º, o § 2º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º ...

...

§ 2º O município poderá desistir da adesão ao PEATE/RS a qualquer tempo, desde que comunique formalmente à Secretaria Estadual da Educação com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data pretendida para a cessação dos efeitos do Termo de Adesão.”

III - no art. 5º, fica incluído o inciso III, com a seguinte redação:

“Art. 5º ...

...

III - na prestação de contas, não comprovarem a devolução dos saldos remanescentes por meio de documento bancário.”

IV - o art. 7º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 7º Os municípios que aderirem ao PEATE/RS prestarão contas dos recursos recebidos, anualmente, até o dia 31 de janeiro ou em 45 (quarenta e cinco) dias a contar do fim do ano letivo no município, na forma do regulamento.

§ 1º Os documentos que instruem a prestação de contas, juntamente com os comprovantes de pagamentos efetuados com recursos do PEATE/RS, serão mantidos pelo Estado e pelos municípios em seus arquivos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a contar da aprovação da prestação de contas.

§ 2º Na prestação de contas, o município deverá comprovar a execução financeira de todos os valores recebidos, mediante apresentação dos documentos fiscais, incluindo os repasses ordinários do PEATE/RS, bem como a devolução dos recursos complementares de que tratam os artigos 1º-A e 3º-A desta Lei, caso não tenham sido utilizados na integralidade.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora encaminho à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa tem por finalidade alterar a Lei nº 12.882, de 03 de janeiro de 2008, que instituiu o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul - PEATE/RS. Trata-se de legislação que ampara a transferência de recursos financeiros aos municípios para custeio do transporte escolar de estudantes da rede pública estadual residentes no meio rural. Assim, o objetivo dessa proposta é o de fortalecer a capacidade de adesão ao Programa pelos municípios e assegurar maior aderência financeira à realidade operacional do transporte escolar.

Desde sua criação, o Programa consolidou-se como política pública essencial à garantia do direito fundamental à educação, viabilizando o acesso e a permanência de milhares de estudantes nas escolas estaduais. Entretanto, após quase duas décadas de vigência, a realidade educacional, territorial, econômica e fiscal do Estado sofreu transformações significativas, impondo a necessidade de atualização normativa a fim de assegurar maior eficiência administrativa, justiça na distribuição dos recursos e sustentabilidade financeira ao Programa.

A sistemática atualmente vigente estabelece repasses mensais calculados com base na área territorial do município e no número de estudantes apurados pelo Censo Escolar do ano anterior ao repasse, de acordo com fórmula prevista no Anexo Único da Lei. Contudo, a experiência acumulada ao longo dos anos revelou, segundo as declarações de algumas prefeituras, que os custos efetivos do transporte escolar passaram a apresentar significativa variação em razão da elevação dos preços dos combustíveis, manutenção de frota, seguros, contratação de serviços terceirizados e ampliação das rotas em municípios com características geográficas complexas. Em certos casos, as prefeituras apontaram descompasso entre o valor repassado e o custo real do serviço, gerando déficit operacional e risco à continuidade da disponibilização do transporte escolar.

Por estes motivos, alguns municípios optaram pelo rompimento, e não adesão, ao PEATE/RS, levando o Estado a despender, aproximadamente, R\$ 60 milhões anuais com contratos diretos de transporte escolar em municípios não aderentes, valor significativamente superior ao que seria necessário caso esses entes estivessem plenamente integrados ao PEATE/RS (estima-se que custem até o dobro do valor repassado por meio do Programa). Ademais, tal situação exige que o Governo gerencie esses contratos diretamente, o que também gera custos para a máquina pública estadual, igualmente evitáveis caso esses municípios aderissem ao Programa.

Diante deste cenário, a presente proposta legislativa busca modernizar o repasse dos recursos a partir da realidade de cada município, partindo do pressuposto da fórmula de cálculo padronizada, conforme decreto, permitindo, entretanto, o complemento financeiro aos que demonstrarem real necessidade, limitado ao valor médio do quilômetro rodado do transporte escolar efetuado pelo próprio município ou ao valor atualizado despendido pelo Estado no âmbito do respectivo município antes da adesão ao PEATE/RS. Desta forma, o Estado buscará apoiar, de forma mais eficaz e pela via administrativa, o financiamento desta política pública do transporte escolar, que é fundamental para a garantia do acesso e permanência de estudantes na educação pública. Tal medida preserva a segurança jurídica e assegura adaptabilidade às variações econômicas e demográficas de cada localidade.

O projeto institui mecanismo de repasse complementar e excepcional aos municípios que comprovarem, mediante documentação técnica e financeira, insuficiência de recursos para execução do transporte escolar. Tal medida possui extrema relevância visto que se estima um impacto adicional aos cofres públicos - de cerca de até R\$ 83,6 milhões anuais - caso haja a desistência de adesão ao Programa por municípios com perfil semelhante (levando em conta critérios de tamanho de área e número de estudantes) aos atendidos, hoje, por intermédio das supracitadas contratações diretas.

Trata-se, portanto, de instrumento de equilíbrio federativo, destinado a corrigir distorções pontuais e prevenir a descontinuidade do serviço. O complemento financeiro ficará condicionado à comprovação formal das despesas, à apresentação do respectivo processo licitatório e à disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, limitado a critérios definidos na Lei e em Decreto, observando-se os princípios da responsabilidade fiscal e da legalidade.

Destaca-se, igualmente, o prazo de desistência de adesão ao PEATE/RS, que passa a ter que ser comunicado formalmente com antecedência de 180 dias, conferindo maior previsibilidade e tempo hábil para o Governo providenciar a contratação direta para atendimento do município. Tais providências fortalecem a governança do Programa e ampliam a segurança jurídica para o Estado e para os Municípios, fortalecendo o planejamento municipal, reduzindo a sobrecarga administrativa do Estado e melhorando a eficiência da política pública.

No campo do controle e da fiscalização o texto aperfeiçoa as regras de prestação de contas, ajustando prazos, reforçando a obrigatoriedade de comprovação da devolução de saldos e estabelecendo de forma mais clara as responsabilidades administrativas, civis e penais em caso de irregularidades.

Importa destacar que a alteração legislativa não cria obrigação automática de despesa adicional, uma vez que eventual complementação financeira dependerá de disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos da Lei Orçamentária Anual, mantendo-se o respeito aos limites fiscais e às normas de responsabilidade na gestão pública.

Em síntese, a presente proposta mostra-se medida necessária e oportuna para adequar o Programa às transformações ocorridas desde sua instituição, tornando-o mais eficiente, equitativo e aderente à realidade dos municípios, fortalecendo o regime de colaboração entre Estado e Municípios e evitando a evasão destes.

Essas são as razões que justificam a presente proposição.

Poder Executivo

OF.GG/SL - Porto Alegre/RS.

Excelentíssimo Senhor Deputado SÉRGIO PERES,
Presidente da Assembleia Legislativa,
Palácio Farroupilha,
NESTA CAPITAL.

Senhor Presidente:

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que me é conferida pelo artigo 82, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que altera a Lei nº 12.882, de 03 de janeiro de 2008, que institui o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul - PEATE/RS, a fim de ser submetido à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e a finalidade da presente proposta.

Atenciosamente,

EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.